



PUTUSAN

Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURYANTI AIS YANTI BINTI KUSNO WIDODO;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 25 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan America 2 Blok E Nomor 06
RT/RW 003/017 Kelurahan Batu Besar
Kecamatan Nongsa – Kota Batam Provinsi
Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2025 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 14 November 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 12 Februari 2026;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026;
10. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 6 Maret 2026 sampai dengan tanggal 4 April 2026;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 5 April 2026 sampai dengan tanggal 3 Juni 2026;

Terdakwa didampingi oleh Eric Ghestano Kandow, S.H., Yudi Wijaya, S.H., Fransiskus Dwi Septiawan, S.H. dan Eghie Mulyadi Purba, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI DAN HARAPAN BANGSA, beralamat di Komplek Pertokoan Rananta Residence Blok A Nomor 11, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 49-PID.B-LBH-PDHB-X-2025 tanggal 24 Oktober 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 1891/SK/2025/PN Btm tanggal 26 Oktober 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG tanggal 06 April 2026 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG tanggal 06 April 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor : Reg. Perkara PDM-082/Etl.2/BATAM/09/2025 tanggal 12 Februari 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURYANTI ALS YANTI BINTI KUSNO WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penyesuaian Pidana : Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 huruf a UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NURYANTI ALS YANTI BINTI KUSNO WIDODO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan Pidana Penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku paspor nomor E1961994 atas nama WINDI TRI ASTUTI;
 2. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat dengan nomor penerbangan JT 971 rute Surabaya ke Batam atas nama WINDI TRI ASTUTI;
 3. 1 (satu) lembar tiket kapal HORIZON dengan nomor tiket C100030359;
 4. 1 (satu) lembar boarding pass kapal HORIZON dengan rute Harbourbay ke Harbour Front atas nama WINDI TRI ASTUTI;
 5. 1 (satu) kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 5307 9520 8267 1620;
 6. 1 (satu) buah Nano Simcard Telkomsel 621008702517781100;
 7. 1 (satu) buah Nano Simcard Simba 89651001100040847718;
 8. 1 (satu) bundel In-Principle Approval atas nama WINDI TRI ASTUTI

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pihak MINISTRY OF MANPOWER Negara Singapura;

9. 1 (satu) bundel Immigration & Checkpoints Authority atas nama WINDI TRI ASTUTI yang dikeluarkan oleh Pihak Otoritas Imigrasi & Pos Pemeriksaan Singapura;

10. 1 (satu) bundel Income Insurance Limited atas nama WINDI TRI ASTUTI yang dikeluarkan oleh Pihak Work Pass Division Ministry of Manpower;

Dirampas untuk dimusnahkan;

11. Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

12. Uang tunai sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

13. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A55 5G warna Awesome Lilac ;

Dirampas untuk negara;

14. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan BCA atas nama NURYANTI dengan nomor rekening 0613396141;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 5 Maret 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuryanti als Yanti Binti Kusno Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 90 (sembilan puluh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku paspor nomor E1961994 atas nama WINDI TRI ASTUTI;
 2. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat dengan nomor penerbangan JT 971 rute Surabaya ke Batam atas nama WINDI TRI ASTUTI;
 3. 1 (satu) lembar tiket kapal HORIZON dengan nomor tiket C100030359;
 4. 1 (satu) lembar boarding pass kapal HORIZON dengan rute Harbourbay ke Harbour Front atas nama WINDI TRI ASTUTI;
 5. 1 (satu) kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 5307 9520 8267 1620;
 6. 1 (satu) buah Nano Simcard Telkomsel 621008702517781100;
 7. 1 (satu) buah Nano Simcard Simba 89651001100040847718;
 8. 1 (satu) bundel In-Principle Approval atas nama WINDI TRI ASTUTI yang dikeluarkan oleh Pihak MINISTRY OF MANPOWER Negara Singapura;
 9. 1 (satu) bundel Immigration & Checkpoints Authority atas nama WINDI TRI ASTUTI yang dikeluarkan oleh Pihak Otoritas Imigrasi & Pos Pemeriksaan Singapura;
 10. 1 (satu) bundel Income Insurance Limited atas nama WINDI TRI ASTUTI yang dikeluarkan oleh Pihak Work Pass Division Ministry of Manpower;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
11. Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
12. Uang tunai sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

13. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A55 5G warna Awesome Lilac ;

Dirampas untuk negara;

14. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan BCA atas nama NURYANTI dengan nomor rekening 0613396141;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 54/Akta.Pid/2026/PN Btm jo.880/Pid.Sus/2025/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2026 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 5 Maret 2026 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2026;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2026, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 dan telah diserahkan atau diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara elektronik pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2026;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara secara elektronik masing-masing pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2026 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



tertanggal 11 Maret 2026 secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. ALASAN-ALASAN BANDING.

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo adalah Kami Penuntut Umum / Pemohon Banding tidak sependapat dengan Pasal yang dibuktikan dan Pemidanaan yang di putuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara quo .

Bahwa untuk mendukung alasan-alasan kami mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut diatas, kami akan mengemukakan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;
- ✓ Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum tidak membedakan orang. Pasal ini menganut asas kesamaan yang menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (equality before the law), setiap orang harus diperlakukan sama. Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula: *similia similibus*.
- ✓ Bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam rangka menegakkan hukum yang telah dilanggar. Hal itu dikarenakan Indonesia menganut asas legalitas yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Asas legalitas dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *nullum delictum, nulla poena sine praevia legipoenali*. Menurut M oeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas Legalitas, Yaitu: Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, dalam menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

- ✓ Bahwa Penuntut Umum / Pemohon Banding keberatan terhadap pasal yang dibuktikan oleh majelis hakim yakni Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (dakwaan Kedua Primair), dan lamanya pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan aquo;
- ✓ Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pemohon Banding berpendapat bahwa Termohon Banding/Terdakwa melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, dengan Analisa sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan Pasal 1 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang bahwa yang dimaksud Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Bahwa Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 21 tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan Saksi - saksi, Keterangan Ahli, Petunjuk serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang disita, terungkap:

- Pada bulan April Tahun 2025 Saksi korban Windi Tri Astuti menghubungi temannya bernama Elisa yang berada di Singapura menanyakan apakah ada pekerjaan di Singapura, dan Elisa mengatakan ada pekerjaan dan agar mempersiapkan Paspor dan dokumen keberangkatan, kemudian Elisa mengirimkan nomor handphone Egency Singapura.
- Pada tanggal 7 April 2025 Julia yang bekerja di Agency Singapura (+6587835544) menghubungi saksi korban melalui whatsapp selanjutnya mengarahkan saksi korban untuk berkomunikasi dengan JOHN yang juga bekerja di Agency Singapura (+6588214292) melalui vidio call menawarkan pekerjaan di Singapura untuk merawat lansia dan seekor anjing dan saksi korban m enyetujuinya, akan tetapi saksi korban tidak bisa mendapatkan pekerjaan tersebut karena saksi korban baru bisa berangkat ke Singapura pada pertengahan bulan Mei.
- Pada tanggal 8 April 2025 Julia kembali menghubungi saksi korban menawarkan saksi korban bekerja sebagai Housekeeping, akan tetapi saksi korban menolak karena pekerjaan ebagai Housekeeping terlalu banyak.
- Pada tanggal 5 Mei 2025 Julia kembali menghubungi saksi korban dan menawarkan pekerjaan sebagai baby sitter untuk menjaga anak berumur (enam) tahun , dan saksi korban menjawab bahwa saksi korban tidak bisa berbahasa Inggris bisanya hanya berbahasa cina, mendengar alasan saksi korban tersebut Yulia mengatakan bahwa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



calon majikan saksi korban adalah orang china dan memberitahu bahwa saksi korban akan di interview calon majikan melalui JOHN.

- Pada tanggal 6 Mei 2025 sekira pukul 18.00 waktu Singapura JOHN kembali menghubungi saksi korban melalui video call dan pada saat itu sudah bersama dengan calon majikan saksi korban yang bernama Ong Cheng Tek dan berdasarkan interview saksi korban diterima bekerja di Singapura dengan gaji 650 SGD per bulan. Setelah interview selesai pihak Agency mengatakan apabila sudah bekerja saksi korban tidak akan menerima gaji selama 3 (tiga) bulan karena dipotong pihak agency barulah pada bulan ke -4 (empat) saksi korban akan mendapat gaji karena seluruh biaya keberangkatan saksi korban dari Surabaya- Batam ditanggung pihak agency sedangkan keberangkatan dari Batam -Singapura dikirim kepada Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo.
- Pada tanggal 7 Mei 2025 John kembali menghubungi saksi korban memberitahukan bahwa saksi korban berangkat ke Singapura pada tanggal 15 Juni 2025 dan saksi korban menyetujuinya.
- Pada tanggal 24 Mei 2025 Julia menghubungi saksi korban memberitahukan bahwa tiket saksi korban penerbangan Surabaya - Batam tanggal 2 Juni 2025 sudah disediakan dan disampaikan di Batam akan ada yang menjemput, kemudian tanggal 26 Mei Julia mengirimkan foto booking tiket pesawat melalui e-ticketing nomor 9902174895129.
- Tanggal 30 Mei 2025 Julia kembali menghubungi saksi korban memberitahu yang akan menjemput adalah Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo.
- Pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo dihubungi JOHN (+6588214292) dan Yulia (+6587835544) menyuruh Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo untuk menjemput saksi korban Wendi Tri Astuti di Bandara

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Hang Nadim Kota Batam pada tanggal 2 Juni 2025 untuk selanjutnya saksi korban diantar ke Pelabuhan Harbourbay untuk diberangkatkan ke Singapura dan selanjutnya dipekerjakan pada warga negara Singapura bernama Ong Cheng Reck sesuai kesepakatan saksi korban dengan agency yang berada di Singapura, dan kepada Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno W idodo dikirimkan foto tiket pesawat dengan jadwal keberangkatan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 11.00 wib berikut dokumen berupa IPA (in -Principal Approval), ICA (Immigration & Checkpoints Authority) dan Asuransi atas nama saksi korban Windi Tri Astuti, kemudian dokumen berupa IPA (in -Principal Approval), ICA (Im migration & Checkpoints Authority) dan Asuransi atas nama saksi korban W indi Tri Astuti tersebut dikirim Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno W idodo sebuah fotocopy Viola di Ruko Cipta M andiri yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo.

- Pukul 14.18 w ib Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno W idodo menghubungi saksi korban (081270177811) menanyakan saksi korban yang mau ke Batam tanggal 2 dan mengatakan bahwa Terdakwa yang akan handle, dan oleh saksi korban menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo yang berada di Singapura menghubungi saksi Andrian Yudistira (anak Terdakwa) (0895632870900) menyuruh saksi Andrian Yudistira untuk menjemput saksi korban Windi Tri Astuti di Bandara Hang Nadim Batam pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 dan selanjutnya mengantarkan saksi korban ke Pelabuhan Harbour Bay untuk diberangkatkan ke Singapura dan uang pembelian tiket kapal akan dikirim oleh Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo.
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2025 sekira pukul 10.16 wib Terdakwa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan fotocopy paspor saksi korban, selanjutnya sekira pukul 10.55 wib Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo menghubungi saksi Adrian Yudistira untuk mengambil IPA (in-Principal Approval), Asuransi dan ICA (Immigration&Checkpoints Authority) atas nama saksi korban Windi Tri Astuti di sebuah fotocopy Viola Ruko Cipta M andiri dan kemudian mengirim kan foto seiuruh dokumen tersebut kepada Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo dan setelah menjemput saksi korban di Bandara tersangka Nuryanti Als Yanti Binti Kusno W idodo memerintahkan saksi Adrian Yudistira menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi korban.

- Bahwa sekira pukul 14.00 w ib yang bernama JOHN mengirimkan uang sebesar 150 SGD (seratus lima puluh dolar Singapura) ke rekening suami Terdakwa atas nama AZRIN melalui POSB Bank, kemudian Azrin mengirimkan uang sebesar 610 SGD ke rekening teman Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo yang bemama ATIA dengan menggunakan jasa remit dengan potongan 5 SGD , dimana uang sejum lah 610 SGD tersebut termasuk didalamnya gaji Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno W idodo bekerja dan oleh ATIA mengirimkan uang sejum ah 605 SGD ke rekening BCA m ilik Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno W idodo dan setelah menerima pengiriman uang tersebut selanjutnya uang sebesar Rp. 1.884.750 (satu juta delapan ratus delapan empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk biaya pengurusan saksi korban sedangkan sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah) dikirim Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo kepada saksi Adrian Yudistira dan sisanya sebagai upah Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.41 wib Terdakwa Nuryanti Als

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Yanti Binti Kusno Widodo menyuruh saksi Adrian Yudistira untuk mengambil uang yang Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo kirim melalui BRI-Link sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya mengirimkan foto dokumen dokumen IPA (in-Principial Approval), Asuransi dan ICA (Immigration&Checkpoints Authority) dan menyuruh saksi Adrian Yudistira untuk mencetak seluruh dokumen tersebut di tempat foto copy dan setelah seluruh dokumen tersebut dicetak PA (in-Principial Approval), Asuransi dan ICA (Immigration&Checkpoints Authority) Terdakwa menyuruh saksi Adrian Yudistira menfoto dan mengirimkan foto dokumen tersebut kepada Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo untuk dikirim ke orang dalam pelabuhan Harbour Bay.

- Pukul 18.00 wib Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo menerima pesan dari yang bernama JOHN perihal perubahan jadwal keberangkatan saksi korban menjadi pukul 07.00 w ib untuk tanggal 2 Juni 2025 dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan tiket yang sudah dirubah jadwal keberangkatannya dan nomor handphone saksi Adrian Yudistira kepada saksi korban sekaligus memberitahukan bahwa yang menjemput di Bandara Hang Nadim adalah anak Terdakwa bernama Adrian Yudistira dan menyuruh saksi korban untuk membawa Ijazah karena saksi korban baru pertama kali berkerja di Singapura, kemudian

Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno W idodo juga memberitahukan perihal perubahan jadwal dan tiket kepada saksi Adrian Yudistira.

- Pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 sekira pukul 10.20 w ib saksi korban tiba di Bandara Hang Nadim dan bertemu dengan saksi Adrian Yudistira dan oleh saksi Adrian Yudistira menyerahkan copy dokumen PA (in-Principial Approval), Asuransi dan ICA (Immigration&Checkpoints Authority) kepada saksi korban, dan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



setelah bertemu Terdakwa Nuryanti A Is Yanti Binti Kusno W idodo mengarahkan saksi korban untuk menggunakan taxi online bersama saksi Adrian Y udistira berangkat ke Pelabuhan Harbour Bay.

- sesampainya di Pelabuhan Harbou Bay saksi Adrian Yudistira kembali menghubungi Terdakwa Nuryanti A Is Yanti Binti Kusno Widodo dan oleh Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo memerintahkan saksi Adrian Yudistira untuk naik kelantai 2 (dua) membeli tiket fery Horizon untuk saksi korban ke Singapura, kemudian saksi Adrian Yudistira meminta paspor saksi korban sebagai tanda pengenal untuk pembelian tiket atas nama saksi korban Windi tri A s tu ti, setelah membeli tike tersebut saksi Adrian Yudistira memfoto tiket tersebut selanjutnya mengirimkan kepada Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo untuk diteruskan kepada yang bernama JOHN selaku agency yang berada di Singapura.
- Pada saat saksi Adrian Yudistira m enyerahkan tiket dan paspor kepada saksi saksi korban selanjutnya menfoto saksi korban.seketika saksi Indra Dwi Putra bersama dengan TIM dari Balai Pelayanan Periindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.1022/BP3M I/PB.04.08A//2025 tanggal; 31 Mei 2025 untuk melakukan pengawasan dan pemantauan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia di Pelabuhan Harbour Bay dan Batam Center mendatangi saksi korban dan saksi Adrian Yudistira.
- Bahwa selanjutnya saksi Indra Dwi Putra melakukan interogasi dan diketahui bahwa saksi korban Widia Tri A stuti akan berangkat ke Singapura sebagai Pekerja non Prosedural sedangkan yang mem berangkatkan saksi korban adalah Terdakwa Nuryanti Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo, kemudian saksi Indra Dwi Putra berkordinasi dengan pimpinan selanjutnya saksi Indra Dwi Putra

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



membawa saksi korban Widia Tri Astuti dan saksi Adrian Yudistira ke Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri dan ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang memberangkatkan saksi korban dari Surabaya - Batam - Singapura untuk dipekerjakan sebagai perawat, kemudian saksi Adrian Yudistira menghubungi Terdakwa Nuryanti Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo untuk datang ke Polda Kepri setelah berada di Polda Kepri Terdakwa Nuryanti Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo diamankan untuk Penyidikan lebih lanjut.

> Majelis Hakim Keiiru Menerapkan Dasar Hukum (Error in Objecto)

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya Nomor: 880/Pid.Sus/2025/PN Btm Tanggal 05 Maret 2026, secara nyata telah mengesampingkan lex specialis yang seharusnya diterapkan, yaitu UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan justru menerapkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang tidak mencerminkan hakikat perbuatan terdakwa. Padahal berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa Terdakwa :

1. Merekrut dan/atau mengurus keberangkatan korban;
2. Melakukan perbuatan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja;
3. Mengambil keuntungan dari proses penempatan korban;

Bahwa seluruh unsur Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, yaitu perbuatan perekrutan dan/atau pengiriman, dilakukan dengan cara melawan hukum serta bertujuan untuk eksploitasi.

Bahwa ketika penempatan PMI dilakukan dengan maksud eksploitasi dan keuntungan, maka rezim hukum yang berlaku adalah UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai lex specialis derogat legi generali.

UU PMI —► mengatur perlindungan & administrasi

UU TPPO —> mengatur kejahatan terhadap martabat manusia

Dengan demikian, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang merupakan *lex specialis* terhadap UU PPMI, sehingga penerapan UU 18 Tahun 2017 adalah keliru secara yuridis dan putusan *a quo* bertentangan dengan asas hukum pidana yang fundamental.

- ✓ *Kesalahan Kualifikasi Deilik ; TPPO Bukan Sekadar Pelanggaran Administratif Penempatan PMI*

Bahwa UU No. 18 Tahun 2017 sejatinya mengatur rezim administratif dan periindungan, sedangkan:

- UU No. 21 Tahun 2007 secara tegas mengatur kejahatan serius (*extraordinary crime*);
- Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran HAM berat dalam konteks eksploitasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa bukan sekadar pelanggaran prosedur penempatan PMI, melainkan kejahatan yang menyerang martabat manusia, sehingga salah besar apabila direduksi hanya menjadi deilik UU Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa unsur “maksud eksploitasi” telah terpenuhi, yang mana menurut Pasal 1 angka 7 UU TPPO, eksploitasi meliputi:

- Kerja atau pelayanan paksa;
- Praktik serupa perbudakan;
- Pemanfaatan tenaga seseorang secara tidak manusiawi.

Dalam perkara ini:

- Korban dikirim tanpa dokumen;
- Tanpa jaminan sosial;
- Tanpa kontrak kerja;
- Untuk bekerja sebagai buruh kasar di luar negeri.

Dengan demikian, eksploitasi tidak harus sudah terjadi, cukup maksud dan potensi eksploitasi, sebagaimana doktrin dan yurisprudensi.

- ✓ *Putusan Tidak Sejalan dengan Tujuan Pidanaan dan Kebijakan Penal Nasional.*

Bahwa pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan Majelis

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam putusannya Nomor : 880/Pid.Sus/2025/PN Btm Tanggal 05 Maret 2026 tidak proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa;

- Tidak memberikan efek jera (deterrent effect);
- Bertentangan dengan semangat pemberantasan TPPO secara nasional dan internasional;
- Mengabaikan posisi korban sebagai pihak yang dirugikan secara serius.

Padahal Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, yang menunjukkan keseriusan pembentuk undang-undang.

Bahwa disparitas pidana dan kegagalan tujuan pemidanaan dalam putusan pidana yang dijatuhkan :

- 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
- Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 90 (sembilan puluh) hari.

Tidak sebanding dengan :

- Ancaman Pasal 4 UU TPPO (3 - 15 tahun);
- Dampak sosial dan kemanusiaan;
- Perbuatan berulang (residive faktual).

Dengan demikian putusan Nomor: 880/Pid.Sus/2025/PN Btm Tanggal 05 Maret 2026 Tidak memenuhi Deterrent effect, Prevention effect serta keadilan bagi korban.

- ✓ Pengabaian Fakta Persidangan dan Alat Bukti yang Menguatkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara utuh :

1. Keterangan saksi korban;
2. Keterangan saksi-saksi lain yang saling bersesuaian;
3. Barang bukti dan alur perbuatan terdakwa;
4. Fakta adanya keuntungan yang diperoleh terdakwa.

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim bersifat parsial dan tidak

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



komprehensif, bertentangan dengan asas *conviction based on evidence*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU TPPO telah menyatakan memperluas dapat dipidanya perbuatan TPPO. Sehingga, setiap orang yang melakukan TPPO dan perbuatan dimaksud tidak memenuhi semua unsur delik, dapat tetap dipidana apabila perbuatannya telah memenuhi rumusan syarat dari percobaan melakukan TPPO. Syarat-syarat suatu percobaan tindak pidana atau picing adalah adanya (1) niat dari pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana, dan (2) permulaan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut telah dilakukan, akan tetapi, (3) tindak pidana dimaksud tidak selesai pelaksanaannya karena kehendak dari luar pelaku.

- Sehingga berdasarkan analisis yuridis diatas Kami m eminta kepada Majelis Hakim Pengadilan tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan bahwasanya perbuatan Termohon merupakan tindak pidana “ Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia? melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI Nom or 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Bahwa selanjutnya pemidanaan merupakan suatu aspek dalam hukum pidana yang seringkali dijadikan bahan perbincangan oleh masyarakat. Terkadang pemidanaan terasa sangat ringan dan ada yang tersa sangat berat jika dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sebenarnya dalam proses penjatauhan pidana banyak hal yang menjadi pertimbangan, baik pertimbangan m eialui aspek yuridis maupun dari aspek sosiologis. Akan tetapi banyak masyarakat awam yang kurang tahu mengenai proses pertim bangan dalam penjatuhan pidana. Sehingga muncul lah anggapan pemidanaan terasa sangat ringan dan ada yang tersa sangat berat jika dibandingkan dengan perbuatan yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



telah dilakukan oleh pelaku.

- Menurut Barda Nawawi Arief Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan normal tetapi dapat juga karena suatu pelanggaran terhadap hukum, maka hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, kepastian hukum (rechtssicherheit) kedua kemanfaatan (zweckm assigheir) dan ketiga keadilan (gerechtigheit);
- Menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemerintahan, yaitu:
 1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
 2. Untuk membuat orang jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
 3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain.
- Dari tujuan hukum pidana dapat diambil tiga pokok, pertama tentang perbuatan yang dilarang, kedua tentang orang yang melanggar perbuatan yang dilarang, ketiga tentang pidana yang diancam pada pelanggar perbuatan yang dilarang. Apakah perbuatan yang dilarang itu mempunyai arti atau sifat tersendiri lepas dari orang yang melakukannya atau perbuatan tersebut hanya mempunyai arti bila dihubungkan dengan sifat-sifat orang yang melakukannya. Dalam konsepsi kedua perbuatannya sendiri tidak mempunyai arti, yang penting adalah guilty mind yaitu sikap batin yang jahat dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa tindak pidana Perdagangan Orang khususnya di wilayah Kepulauan Riau ini sudah sangat memprihatinkan, tercatat menurut data yang dihimpun dari Kemenko PMK kurang lebih 140 korban warga Kepri, yang menjadi korban TPPO, hal ini dinilai sangat berbahaya mengingat Kepulauan Riau merupakan wilayah yang sebagian besar dikelilingi oleh laut dan pulau - pulau dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



seperti Malaysia dan Singapura.

- Bahwa dengan adanya kejadian - kejadian tersebut diharapkan tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara melawan hukum untuk memberangkatkan para korban TPPO tanpa melalui jalur resmi yang disediakan oleh Pemerintah RI, dan Kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan dapat membantu Program Pemerintah RI dalam rangka memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang.

> YURISPRUDENSIA MAHKAMAH AGUNG (RELEVAN & KONSISTEN)

Majelis Hakim mengabaikan arah yurisprudensi Mahkamah Agung, yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan:

1. Putusan MA RI No. 1311 K/Pid.Sus/2012

- Menegaskan bahwa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi dengan tujuan memperoleh keuntungan merupakan TPPO, meskipun korban berangkat "sukarela".

2. Putusan MA RI No. 1603 K/Pid.Sus/2013

- Unsur eksploitasi cukup dibuktikan dengan adanya kerentanan korban dan keuntungan pelaku, tidak harus menunggu akibat.

3. Putusan MA RI No. 85 K/Pid.Sus/2018

- UU TPPO mengesampingkan UU ketenagakerjaan/PMI bila terdapat maksud eksploitasi.

Dengan demikian, putusan Pengadilan negeri Batam Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Btm Tanggal 05 Maret 2026 menyimpang dari konsistensi yurisprudensi MA

II. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 880/Pid Sus/2025/PN Btm Tanggal 05 Maret 2026

1. Keliru menerapkan hukum,

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



- 2 Salah dalam mengkualifikasi tindak pidana.
- 3 Tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.
- A Merugikan upaya penegakan hukum TPPO.

III. PETITUM.

Memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk:

1. Menolak dan mengabulkan permohonan banding dan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam 880/Pid Sus/2025/PN Blm Tanggal 05 Maret 2026;
3. Mengadili sendiri, dengan :
 - Menyatakan terdakwa NURYANTI ALS YANTI BINTI KUSNO WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasikan di luar wilayah negara Republik Indonesia", melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penyesuaian Pidana : Pasal 4 Jo pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 huruf a UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
 - Menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pertidapatan Terdakwa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pefelangan kekayaan atau pendapat tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan Pidana Penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa hingga putusan ini diucapkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 5 Maret 2026, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang perseorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa berawal Pada bulan April Tahun 2025 Saksi korban Windi Tri Astuti menghubungi temannya bernama Elisa yang berada di Singapura menanyakan apakah ada pekerjaan sebagai Pekerja Migran Indonesia di Singapura, dan Elisa mengatakan ada pekerjaan dan agar mempersiapkan Paspor dan dokumen keberangkatan, kemudian Elisa mengirimkan nomor handphone Egency Singapura.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 7 April 2025 Julia yang bekerja di Agency Singapura (+6587835544) menghubungi saksi korban melalui WhatsApp selanjutnya mengarahkan saksi korban untuk berkomunikasi dengan JOHN yang juga bekerja di Agency Singapura (+6588214292) melalui vidio call menawarkan pekerjaan di Singapura untuk merawat lansia dan seekor anjing dan saksi korban menyetujuinya, akan tetapi saksi korban tidak bisa mendapatkan pekerjaan tersebut karena saksi korban baru bisa berangkat ke Singapura pada pertengahan bulan Mei.

Bahwa tanggal 8 April 2025 Julia kembali menghubungi saksi korban menawarkan saksi korban bekerja sebagai Housekeeping , akan tetapi saksi korban menolak karena pekerjaan sebagai Housekeeping terlalu banyak.

Bahwa tanggal 5 Mei 2025 Julia kembali menghubungi saksi korban dan menawarkan pekerjaan sebagai baby sitter untuk menjaga anak berumur (enam) tahun , dan saksi korban menjawab bahwa saksi korban tidak bisa berbahasa Inggris bisanya hanya berbahasa cina, mendengar alasan saksi korban tersebut Yulia mengatakan bahwa calon majikan saksi korban adalah orang china dan memberitahu bahwa saksi korban akan di interview calon majikan melalui JOHN.

Bahwa tanggal 6 Mei 2025 sekira pukul 18.00 waktu Singapura JOHN kembali menghubungi saksi korban melalui vidio call dan pada saat itu sudah bersama dengan calon majikan saksi korban yang bernama Ong Cheng Tek dan berdasarkan interview saksi korban diterima bekerja di Singapura dengan gaji 650 SGD per bulan dan ditempatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia merawat anak di Singapura.

Bahwa tanggal 7 Mei 2025 John kembali menghubungi saksi korban memberitahukan bahwa saksi korban berangkat ke Singapura pada tanggal 15 Juni 2025 dan saksi korban menyetujuinya.

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2025 Julia menghubungi saksi korban memberitahukan bahwa tiket saksi korban penerbangan Surabaya – Batam tanggal 2 Juni 2025 sudah disediakan dan sesampainya di Batam akan ada

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjemput, kemudian tanggal 26 Mei Julia mengirimkan foto booking tiket pesawat melalui e-ticketing nomor 9902174895129.

Bahwa tanggal 30 Mei 2025 Julia kembali menghubungi saksi korban memberitahu yang akan menjemput adalah Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo dihubungi JOHN (+6588214292) dan Yulia (+6587835544) menyuruh Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo untuk menjemput saksi korban Windi Tri Astuti di Bandaha Hang Nadim Kota Batam pada tanggal 2 Juni 2025 untuk selanjutnya saksi korban diantar ke Pelabuhan Harbourbay untuk diberangkatkan ke Singapura dan selanjutnya dipekerjakan pada warga negara Singapura bernama Ong Cheng Reck sesuai kesepakatan saksi korban dengan agency yang berada di Singapura, dan kepada Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo dikirimkan foto tiket pesawat dengan jadwal keberangkatan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 11.00 wib berikut dokumen berupa IPA (in –Principal Approval), ICA (Immigration & Checkpoints Authority) dan Asuransi atas nama saksi korban Windi Tri Astuti, kemudian dokumen berupa IPA (in –Principal Approval), ICA (Immigration & Checkpoints Authority) dan Asuransi atas nama saksi korban Windi Tri Astuti tersebut dikirim Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo kesebuah fotocopy Viola di RukoCipta Mandiri yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo.

Bahwa pukul 14.18 wib Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo menghubungi saksi korban (081270177811) menanyakan saksi korban yang mau ke Batam tanggal 2 dan mengatakan bahwa Terdakwa yang akan handle, dan oleh saksi korban menyetujuinya.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo yang berada di Singapura menghubungi saksi Andrian Yudistira (anak Terdakwa) (0895632870900) menyuruh saksi Andrian Yudistira untuk menjemput saksi korban Windi Tri Astuti di Bandara

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hang Nadim Batam pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 dan selanjutnya mengantarkan saksi korban ke Pelabuhan Harbour Bay untuk diberangkatkan ke Singapura dan uang pembelian tiket kapal akan dikirim oleh Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo.

Bahwa pada tanggal 1 Juni 2025 sekira pukul 10.16 wib Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan fotocopy paspor saksi korban.

Bahwa sekira pukul 10.55 wib Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo menghubungi saksi Adrian Yudistira untuk mengambil IPA (Principal Approval), Asuransi dan ICA (Immigration & Checkpoints Authority) atas nama saksi korban Windi Tri Astuti di sebuah fotocopy Viola Ruko Cipta Mandiri dan kemudian mengirimkan foto seluruh dokumen tersebut kepada Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo dan setelah menjemput saksi korban di Bandara tersangka Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo memerintahkan saksi Adrian Yudistira menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi korban.

Bahwa sekira pukul 14.00 wib yang bernama JOHN mengirimkan uang sebesar 150 SGD (seratus lima puluh dolar Singapura) ke rekening suami Terdakwa atas nama AZRIN melalui POSB Bank, kemudian Azrin mengirimkan uang sebesar 610 SGD ke rekening teman Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo yang bernama ATIA dengan menggunakan jasa remit dengan potongan 5 SGD, dimana uang sejumlah 610 SGD tersebut termasuk didalamnya gaji Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo bekerja dan oleh ATIA mengirimkan uang sejumlah 605 SGD ke rekening BCA milik Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo dan etelah menerima pengiriman uang tersebut selanjutnya uang sebesar Rp.1.884.750 (satu juta delapan ratus delapan empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk biaya pengurusan saksi korban sedangkan sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah) dikirim Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusno Widodo kepada saksi Adrian Yudistira dan sisanya sebagai upah Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.41 wib Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo menyuruh saksi Adrian Yudistira untuk mengambil uang yang Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo kirim melalui BRI-Link sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya mengirimkan foto dokumen dokumen IPA (in-Principal Approval), Asuransi dan ICA (Immigration&Checkpoints Authority) dan menyuruh saksi Adrian Yudistira untuk mencetak seluruh dokumen tersebut di tempat foto copy dan setelah seluruh dokumen tersebut dicetak PA (in-Principal Approval), Asuransi dan ICA (Immigration&Checkpoints Authority) Terdakwa menyuruh saksi Adrian Yudistira menfoto dan mengirimkan foto dokumen tersebut kepada Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo untuk dikirim ke orang dalam pelabuhan Harbour Bay;

Bahwa Pukul 18.00 wib Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo menerima pesan dari yang bernama JOHN perihal perubahan adwal keberangkatan saksi korban menjadi pukul 07.00 wib untuk tanggal 2 Juni 2025 dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan tiket yang sudah dirubah jadwal keberangkatannya dan nomor handphone saksi Adrian Yudistira kepada saksi korban sekaligus memberitahukan bahwa yang menjemput di Bandara Hang Nadim Batam;

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 sekira pukul 10.20 wib saksi korban tiba di Bandara Hang Nadim dan bertemu dengan saksi Adrian Yudistira dan oleh saksi Adrian Yudistira menyerahkan copy dokumen PA (in-Principal Approval), Asuransi dan ICA (Immigration&Checkpoints Authority) kepada saksi korban, dan setelah bertemu Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo mengarahkan saksi korban untuk menggunakan taxi online bersama saksi Adrian Yudistira berangkat ke Pelabuhan Harbour Bay. sesampainya di Pelabuhan Harbou Bay saksi Adrian Yudistira kembali menghubungi Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo dan oleh

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo memerintahkan saksi Adrian Yudistira untuk naik kelantai 2 (dua) membeli tiket fery Horizon untuk saksi korban ke Singapura , kemudian saksi Adrian Yudistira meminta paspor saksi korban sebagai tanda pengenal untuk pembelian tiket atas nama saksi korban Windi tri Astuti , setelah membeli tiket tersebut saksi Adrian Yudistira memfoto tiket tersebut selanjutnya mengirimkan kepada Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo untuk diteruskan kepada yang bernama JOHN selaku agency yang berada di Singapura dan pada saat saksi Adrian Yudistira menyerahkan tiket dan paspor kepada saksi saksi korban selanjutnya menfoto saksi korban,seketika saksi Indra Dwi Putra bersama dengan TIM dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.1022/BP3MI/PB.04.08/V/2025 tanggal; 31 Mei 2025 untuk melakukan pengawasan dan pemantauan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia di Pelabuhan Harbour Bay dan Batam Center mendatangi saksi korban dan saksi Adrian Yudistira .

Bahwa selanjutnya saksi Indra Dwi Putra melakukan interogasi dan diketahui bahwa saksi korban Widia Tri Astuti akan berangkat ke Singapura sebagai Pekerja non Prosedural sedangkan yang memberangkatkan saksi korban adalah Terdakwa Nuryanti Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo, kemudian saksi Indra Dwi Putra berkordinasi dengan pimpinan selanjutnya saksi Indra Dwi Putra membawa saksi korban Widia Tri Astuti dan saksi Adrian Yudistira ke Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri dan ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang memberangkatkan saksi korban dari Surabaya – Batam - Singapura untuk dipekerjakan sebagai perawat,kemudian saksi Adrian Yudistira menghubungi Terdakwa Nuryanti Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo untuk datang ke Polda Kepri setelah berada di Polda Kepri Terdakwa Nuryanti Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo diamankan untuk Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas telah terbukti Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo telah melakukan tindak pidana “Orang perseorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia”, karena perbuatan Terdakwa yang membawa dan akan memberangkatkan saksi korban Widia Tri Astuti dari Surabaya ke Batam terus Singapura untuk dipekerjakan sebagai perawat di Singapura tanpa dilengkapi Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), maka sudah merupakan suatu perbuatan Orang perseorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia, sehingga dengan demikian seluruh unsur dakwaan kedua primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena apa yang menjadi alasan keberatan dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selain itu juga tidak ada hal-hal yang baru yang diajukan yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding a quo tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana di atas, maka terhadap diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 maka berdasarkan ketentuan Pasal 618 KUHP ditentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana menentukan bahwa perubahan ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perubahan ketentuan pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia menjadi: “dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI;

Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” dan Pasal 81 menentukan “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana sejak tanggal 2 Januari 2026 maka tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, unsur-unsurnya adalah sama tidak diubah, hanya ancaman pidananya yang dirubah dimana pidana dendanya bersifat kumulatif alternatif dan jumlah pidana dendanya lebih ringan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, sehingga lebih menguntungkan Terdakwa;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah merupakan tindak pidana yang sifatnya khusus sehingga dalam penjatuhan pidana dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda dalam perkara *a quo* maka lamanya pidana penjara maupun besarnya jumlah pidana denda yang akan dijatuhkan sesuai dengan denda Kategori IV sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dirasakan sudah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Orang perseorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum, yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 5 Maret 2026 dapat dipertahankan dan dikuatkan kecuali mengenai pidana denda dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 5 Maret 2026, yang dimintakan banding mengenai pidana denda dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Nuryanti Als Yanti Binti Kusno Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda kategori IV sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 80 (delapan puluh) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku paspor nomor E1961994 atas nama WINDI TRI ASTUTI;
2. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat dengan nomor penerbangan JT 971 rute Surabaya ke Batam atas nama WINDI TRI ASTUTI;
3. 1 (satu) lembar tiket kapal HORIZON dengan nomor tiket C100030359;
4. 1 (satu) lembar boarding pass kapal HORIZON dengan rute Harbourbay ke Harbour Front atas nama WINDI TRI ASTUTI;
5. 1 (satu) kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 5307 9520 8267 1620;
6. 1 (satu) buah Nano Simcard Telkomsel 621008702517781100;
7. 1 (satu) buah Nano Simcard Simba 89651001100040847718;
8. 1 (satu) bundel In-Principle Approval atas nama WINDI TRI ASTUTI yang dikeluarkan oleh Pihak MINISTRY OF MANPOWER Negara Singapura;
9. 1 (satu) bundel Immigration & Checkpoints Authority atas nama WINDI TRI ASTUTI yang dikeluarkan oleh Pihak Otoritas Imigrasi & Pos Pemeriksaan Singapura;
10. 1 (satu) bundel Income Insurance Limited atas nama WINDI TRI ASTUTI yang dikeluarkan oleh Pihak Work Pass Division Ministry of Manpower;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
11. Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
12. Uang tunai sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A55 5G warna Awesome Lilac ;
- Dirampas untuk negara;
14. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan BCA atas nama NURYANTI dengan nomor rekening 0613396141;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2026, oleh Wendra Rais, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H. dan Dahlia Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Agusman, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H., M.H.

Wendra Rais, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti

Agusman, S.H., M.H.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 184/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)